

미국의 디지털자산 명확성법 입법 동향

2026. 2. 10.



뉴욕사무소

목 차

1. 가상자산 관련 입법동향
2. 연방감독당국 등의 규제 정비
3. 은행 및 가상자산업계 대응 동향
4. 평가 및 전망

I. 가상자산 관련 입법동향

그간의 경과

1. 디지털 금융기술 분야에서 미국 리더십 강화 행정명령('25.1.23.)

- 대통령 직속 작업반 정책보고서 ('25.7.30.): 시장구조 확립, 스테이블코인 정착, 은행의 가상자산 서비스 허용을 위한 규제완화 등 권고

2. 'Crypto 3법' 미 하원 통과('25.7.17.)

- GENIUS 법: 스테이블코인의 발행 및 감독체계 수립 (2025.7.18. 공포, '27년 시행 예정)
- Clarity 법: 디지털자산의 법적 성격 및 감독권 명확화 (294 vs 134 (민주당 78명 찬성), 상원 심사 중)
- Anti-CBDC 법: 연준의 CBDC 발행 및 활용 금지 (상원 심사 중)

3. Clarity 법 관련 미 상원의 입법 진통

- '26.1.12. 농업위원회 법안 표결 (markup) 연기: 1.15.→1.27.
- '26.1.15. 은행위원회 법안 표결 → 무기한 연기
- '26.1.29. 농업위원회 법안 표결(markup) → 12:11로 통과
- '26.2. 2. 백악관의 암호화폐 서밋 중재회의 → 합의안 도출 실패

Clarity Act 주요 내용 – 하원 통과 법안 기준 ('25.7월)

구 분	주요 내용
디지털자산 정의 - 3가지 유형 분류	디지털상품 : 블록체인 시스템과 본질적 관련되고, 그 가치가 블록체인 시스템의 기능 또는 운영으로부터 직접 도출되는 디지털자산 (CFTC 관할) - 증권, 지급 스테이블코인, 예금, NFT, 파생상품, 펀드 등은 제외 투자계약 자산 : ICO 등 투자계약에 따라 판매, 이전되는 디지털상품 (SEC 관할) - 단, 발행자가 아닌 제3자가 투자계약 자산을 재판매하거나 이전하는 등 2차 시장에서 거래되는 경우 '디지털상품'으로 재분류 가능 → CFTC 관할 ※ 성숙한 블록체인 요건 (SEC인증) : 탈중앙화된 거버넌스, 오픈 소스코드, 특정 개인 혹은 그룹의 통제받지 않을 것 (20% 룰) 등 허가된 지급용 스테이블코인 : 지급 또는 결제 수단으로 사용되고 발행자가 연방 감독기구의 감독을 받는 디지털 자산 (연방은행감독기구 관할)

Clarity Act 주요 내용 – 하원 통과 법안 기준 ('25.7월)

구 분	주요 내용
CFTC 및 SEC의 관할권 명확화	▪ CFTC: 디지털상품 시장에 대한 독점적 관할권 (거래소, 브로커 등 중개기관 → CFTC 규제) ▪ 네트워크 거래 처리, 노드 운영 등 기술적 DeFi 활동 → SEC 규제 대상 제외 ※ 이중 등록(dual-registered) 기관에 대한 과도한 규제 및 이해상충 방지
중개기관 등	▪ 디지털상품 거래소, 브로커, 딜러: CFTC에 등록, 자본금 요건, 공시의무 부과 ▪ 행위규제 준수: 고객자산 분리 수탁 (적격 디지털자산 수탁기관) ▪ 소비자 보호: 파산시 수탁된 디지털상품은 고객 재산 간주
기술혁신 지원	▪ CFTC와 SEC 내부조직 LabCFTC와 FinHub의 법제화, 공식 기구 승격 ▪ DeFi, NFT, 결제 분야 블록체인 활용 등 범정부 차원 연구 지원 등

Clarity Act – 상원 농업위원회 통과안 주요 내용 ('26.1월)

구 분	주요 내용
디지털상품 정의 보완 및 관할권 명확화	블록체인에 기록되고, 중개자 없이 개인간 배타적 소유 및 이전이 가능한 대체가능 디지털자산
중개기관 등록 및 운영	- 거래소, 브로커, 딜러 신속 등록 절차 마련 - 정식 규정 시행전 임시 지위 부여하여 시장의 연속성 보장 - 거래소는 소스코드, 거래 이력, 자산 경제성 등을 공시한 자산만 상장 (CFTC에 상장 전 검토 의무 부여)
소비자 및 투자자 보호	- 중개기관은 고객자금을 고유재산과 분리 - 자산은 '적격 디지털상품 수탁기관'에 보관 - 중개인 파산시 수탁자산을 고객재산으로 간주, 일반 채권자로부터 보호
기술혁신 및 소프트웨어 개발자 보호	- 블록체인 네트워크 운영 및 유지 관련 소프트웨어 개발자의 활동은 규제대상 제외 - 미국 내 기업과 혁신 기술의 해외 유출 방지 규칙 마련 등

Clarity Act – 상원 농업위원회 심사시 주요 쟁점

윤리이슈 (11 vs 12, 부결)

- 민주당 Michael Bennet 의원 수정안
- 공직자 및 후보자의 디지털자산 발행, 후원, 홍보 금지 (가족 구성원 포함)
- 보유 중인 디지털자산 백지신탁 의무화
- 위반시 최대 25만 달러 벌금 / 18년 징역형

→ 윤리위 소관, 본회의에서 논의

구제금융 금지 (11 vs 12, 부결)

- 민주당 Dick Durbin 의원 수정안
- 디지털상품 중개인의 실패 · 파산시 구제금융 (bailout) 등 연방 정부의 재정적 지원 금지
- 디지털상품 중개인의 연준법에 따른 비상 유동성 자금 접근 및 재무부의 환율안정기금 사용 금지

→ 연준법 등은 은행위 소관

비트코인 ATM 사기 방지 (11 vs 12, 부결)

- 민주당 Dick Durbin 의원 수정안
- 비트코인 ATM 운영자 및 기기의 등록 의무화
- ATM 사용시 사기 위험 경고문구 제공 및 일일 거래한도 설정
- 자체 사기 방지 정책 개발 및 FinCen 제출 등

→ ATM 규제 조항은 은행위와 병합 논의

국가 안보 (자체 철회)

- 공화당 Tommy Tuberville 의원 수정안
- 중국, 러시아 등 적대국 관련 디지털상품과 플랫폼의 미국 시장 등록 금지
- 민주당도 지지의견

→ 자체 철회

Clarity Act – 상원 은행위원회 수정안 주요 내용

구 분	주요 내용
자산 분류 체계 추가	▪ 부수적 자산(Ancillary Asset): 가치가 발행인 또는 관련인의 경영적 노력에 의존하는 네트워크 토큰 (→ SEC에 공시) - 초기 단계 코인 발행 관련 투자자 보호
공시 의무 강화	▪ 부수적자산에 대한 공시 의무 강화 (최초 발행시 + 6개월마다) - 발행인 관련: 회사 및 경영진 정보, 위험요인, 재무제표, 지분 및 소유구조 등 - 부수적자산 관련: 거래 검증, 자산 생성 방법 등 분산원장 시스템에 대한 사항, 부수적자산의 기능 · 용도 · 사용 및 처분시 적용 수수료 등 ▪ 단, 토큰 가치와 발행인의 노력이 관련 없음을 SEC가 인증 → 공시 면제
은행 시스템과 통합	▪ 은행의 디지털자산 시장 진입 법적 근거 마련 - 은행의 디지털자산 관련 활동 허용 (디지털자산 수탁, 노드 운영, 자산 토큰화 등) - 리스크 관리를 위한 자본 요건 등 규제 체계에 디지털자산 편입
혁신 지원	▪ SEC와 CFTC의 공동 샌드박스 운영 (소규모 혁신 기업 대상) ▪ 실물 자산의 토큰화 관련 SEC와 CFTC의 공동 연구 지원 등

Clarity Act – 상원 은행위원회 수정안 핵심 쟁점

스테이블코인에 대한 수익 제한 (Section 404)

- 결제용 스테이블코인을 단순히 보유하는 것과 연계하여 어떤 형태로든 이자나 수익 제공 금지
- 단, 결제 및 정산 등 실제 서비스 이용 혹은 특정 활동 (지갑이용, 네트워크 참여, 프로모션 등)에 대한 보상 성격의 경우에는 가능

은행권: 찬성

- 신용 공급 위기
 - 은행예금(6.6B)의 대규모 이탈이 불가피
 - 중소기업, 서민 대출여력 급감
- 금융시스템 불안 초래 가능
 - 자본규제 및 예금보험 등 규제불균형
 - 스테이블코인 런 발생시 금융시스템 불안 초래 가능

가상자산 업계: 반대

- 혁신 저해
 - 스테이블코인이 단순 결제수단화
 - 혁신 및 소비자이익 저해
- 디지털리더십 상실
 - 핵심 인재 및 서비스의 해외유출
 - 디지털표준 제정 권한 상실 우려

Ⅱ. 연방감독당국 등의 규제정비

가상자산 관련 규제 정비

1. 은행의 가상자산서비스 참여를 위한 규제 완화

가상자산 수탁관련 회계지침 폐지

- 은행 등 금융기관이 고객의 가상자산 수탁시, 대차대조표에 자산/부채로 기록하게 했던 기존 지침(SAB 121)을 폐지(SEC, '25.1.23.)
 - ☞ 전통 금융기관의 과도한 자본확충 부담없이 가상자산 수탁 서비스 제공 가능

가상자산 규제 지침 폐지

- 국법은행의 가상자산 활동 전 사전 서면 승인(Non-objection) 요건 철회 (OCC, '25.3.7.)
- 대형은행의 가상자산 활동 관련 별도 사전통지지침(SR 22-6), 스테이블코인 관련 활동을 위한 사전 서면 승인(Non-objection, SR 23-8) 폐지 (FRB, '25.4.24.)
- 은행의 가상자산 관련 활동 위험 관리를 목적으로 신설된 Novel Activity 감독지침 (SR 23-7) 폐지 (FRB, '25.8.15.)
- 가상자산 기업과의 거래에 부정적 영향을 주는 평판리스크 심사 중단(FRB,OCC,FDIC, '25.3-4월)

가상자산 보유 및 거래권한 구체화

- 고객 지시에 따른 암호화폐 매매 및 수탁 서비스 가능 확인 (OCC, '25.5.7)
- 은행이 블록체인 네트워크 수수료 지불 목적의 가상자산 본인계정 보유 허용 (OCC, '25.11.18.)
- 은행이 한 고객의 암호화폐를 매수함과 동시에 다른 고객에게 즉시 매도하는 상쇄거래 (무위험 자기 거래, Riskless Principal Transactions) 수행 가능 (OCC, '25.12.9.)

가상자산 관련 규제 정비

2. 가상자산 시장을 위한 증권 관련 규제 정비

- SEC와 CFTC는 범기관 통합 규제 정비 이니셔티브 추진('25.9월, Joint Statement)
→ 양 기관이 현행법 해석을 통해 단일한 가상자산 규제 프레임을 구축할 계획

가상자산 증권성 분류체계 정립

- SEC와 CFTC 공동으로 암호화폐 분류체계 명문화, 최종 입법전까지 임시 조치로 활용 (셀리그 의장)

가상자산 현물거래 및 상장 촉진

- SEC 등록 증권거래소(NSE) 또는 CFTC 등록 지정계약 시장(DCM)에서 현물 가상자산 상품 거래 허용
- 거래소들의 현물 가상자산 상장을 장려하고 미국 내 금융혁신을 도모

가상자산 담보제공 허용

- 디지털 자산의 거래소 담보 제공 허용 ('25.12월 CFTC)
- Perpetual futures 등 신규 상품의 Onshoring 지원

실무 지원체계 구축

- NSE와 DCM간 가격정보 및 시장감시 데이터 공유
- 거래 데이터 공개
- 거래소의 현물 가상자산 거래 관련 등록요청 신속 검토 등

Ⅲ. 은행 및 가상자산업계 대응 동향

주요 은행의 대응 – 스테이블코인 및 토큰화 추진

스테이블코인 개발

- 대형은행 컨소시엄 (JPMorgan, BoA, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo 등), 스테이블코인 공동 발행, 거래체계, 디지털 결제/금융 인프라 등 공동 연구
- SoFi Bank는 1:1 현금준비금으로 뒷받침되는 SoFiUSD라는 달러 스테이블코인을 발행('25.12월)

예금 토큰화

- 기관고객 대상 예금 토큰 출시 및 서비스 개시 (블록체인에서 예금 이동, 결제, 담보 활용 가능)
 - JPMorgan, 기관고객 대상으로 예금 토큰 JPMD 출시 ('25.11월)
 - BNY Mellon, 기관고객 대상으로 토큰화 예금 서비스 개시 ('26.1월)
- ※ POSCO International은 JPMorgan Kinexys와 블록체인 기반 글로벌 결제 시스템 도입을 위한 업무협약 체결(기존 국제송금에는 1~2일이 소요되나, Kinexys 결제망 이용시 수분내 결제 가능) ('25.10월)

사모펀드, MMF 등 토큰화

- JPMorgan, 자체 블록체인 플랫폼(Kinexys) 구축
 - 사모펀드 거래, 청산 및 보고 자동화, KYC 및 거래 검증, 토큰화된 사모펀드 제공 추진
- JPMorgan Asset Management, 이더리움 기반 토큰화 MMF (MONY, My Onchain Net Yield) 출시

가상자산업계의 대응 – 신탁업 진출 및 범죄대응 체계 구축

신탁업 진출

- 서클(Circle), 리플(Ripple), 비트코(Bitco), 피델리티 디지털 자산부문, 팩소스(Paxos) 등 5개사
 - 업무범위: 기관고객 대상 가상자산 수탁서비스 제공, 스테이블코인 준비금 관리, 지급결제 서비스 제공 등
- OCC, 조건부 예비 승인 ('25.12.12., 자본 조달과 인프라 구축을 위해 18개월의 기간 부여)
 - 인가조건: 3년간 최소 자본 및 유동자산 보유, 사업계획 변경 및 임원 선임시 OCC 사전 승인 등

수직계열화

- 가상자산 기업간 M&A : '25년중 140개 이상
- 현물자산 거래소의 가상자산 파생상품 거래소 인수 등 수직계열화
 - 코인베이스의 가상자산 파생상품 거래소 Deribit 인수, 크라켄의 선물거래 플랫폼 Ninja Trader 인수 등

범죄대응 협력

- '25.8월 TRM labs, 실시간 가상자산 범죄대응 네트워크(Beacon Network) 출범
 - 범죄자금의 흐름을 실시간 감지, 공유 및 불법자금의 현금화를 실시간으로 차단
 - 코인베이스, 바이낸스, 페이팔, 리플 등 업계 대형사 및 16개국, 60개 이상의 법 집행기관 참여
 - 약 4천만 달러 이상의 불법자산 동결 또는 회수에 기여 (TRM labs)

IV. 평가 및 전망

평가 및 전망

평가

- Clarity 법은 미국이 디지털금융 패권을 유지하기 위한 핵심 법안
 - ✓ 정부, 의회, 민간회사 등 전방위적 체계 정비 및 대응방향 모색 중
 - ✓ 혁신의 Offshoring 방지를 위해 신속한 규제정비 요구가 큰 상황

전망

- 정치지형, 참여한 이해관계가 향후 변수가 될 전망
 - ✓ 향후 입법절차: 상원 은행위 → 농업위·은행위 법안 조정 → 상원 본회의 통과
→ 상하원 법안 조정 → 대통령 서명
 - ✓ 농업위 표결시 민주당의 수정 요구를 공화당 모두 부결
 - ✓ 대통령 일가의 암호화폐 사업에 대한 윤리이슈 등 쟁점